رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٢٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٩٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٩هـ

الموضوعات

عقد - توريد وتركيب وتشغيل - مسؤولية عقدية - استلام ابتدائي - تنفيذ التزامات العقد - الامتناع عن الاستلام الابتدائي لأسباب تعود للغير - تضرر المتعاقد - ضمان الأعمال المنفذة - استقلال الذمة المالية للشركة.

مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الاستلام الابتدائي للأعمال المتعاقد عليها، وما ترتب عليه من آثار، أخصها صرف المستخلص الختامي - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعيتين على توريد وتركيب وتشغيل مولدات كهربائية، وقيام المدعيتين بتنفيذ التزامات العقد وفق محضر لجنة الاستلام الابتدائي، ثم امتناع المدعى عليها عن الاستلام الابتدائي جراء سبب لا يعود للمدعيتين، وهو توقف شركة متعاقدة مع المدعى عليها عن إيصال الطاقة بالمولدات الكهربائية - امتناع المدعى عليها عن الاستلام الابتدائي يلحق الضرر بالمدعيتين، ومن ذلك شغول ذمتهما بالأعمال المتعاقد عليها إلى أمد مجهول، وتمديد فترة الضمان، وعدم صرف المستخلص الختامي، وغيره - تضمن النظام والعقد قيام المدعى عليها بعد إشعارها بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها باستلام الأعمال ابتدائياً، وصرف المستخلص الختامي - استحقاق المدعيتين تسليم الأعمال المتعاقد عليها ابتدائياً،

وصرف المستخلص الختامي، سيما مع بقاء الأعمال المنفذة تحت ضمانتهما خلال المدة المتفق عليها – عدم قبول الدفع بأن إيصال الطاقة بالمولدات الكهربائية يدخل بالتزامات المدعيتين على اعتبار أن الشركة المتعاقد معها على ذلك هي عضو بمجلس إدارة إحدى المدعيتين؛ كون الشركة ذات مسؤولية محدودة، وذمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء؛ ومن ثم لا يجوز إحالة مسؤوليات الشركة والتزاماتها إلى غيرها – أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادة (٤٠) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (١٥١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ.
- المواد (٦٦، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعيتين تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة، حاصلها: تَعَاقُد المدعيتين مع المدعى عليها بالعقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ المتضمن توريد وتركيب وتشغيل مولدات احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة إجمالية تبلغ (١٦١,١٩١,٦١٦) مئة وواحداً وستين مليوناً ومئة وواحداً وتسعين ألفاً وستمئة وستة عشر ريالاً. وأضاف: بأنّ المدعيتين قد أتمتا التزامهما وفقاً لشروط العقد ومواصفاته، كما قامتا بتجربة التشغيل التجريبي للمولدات، وذلك دون أحمال لعدم وصل المولدات بمحطة استقبال الطاقة الرئيسية؛ وذلك لعدم اكتمال مشروع ربط محطة استقبال الطاقة الرئيسية بمحطة توليد الكهرباء الجديدة. وأشار: بأنّ أعمال الوصل والربط السالفتين مناطة بمتعاقد أجنبي عن عقد موكلته، وأنّ تنفيذ مشروعه بالوصل والربط موقف بأمر من لدن المدعى عليه، اعتباراً من ١٤٤٠/٨/١٨هـ. ولتوقف تشغيل المولدات تشغيلاً فعليّاً على أعمال الوصل والربط، ولعدم تعيين تاريخ لانتهاء أعمال الربط والوصل، فإنّه يطلب عن موكلته إلزام المدعى عليها باستلام الأعمال المنفذة للعقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، استلاماً ابتدائياً، وكذا إلزامها بدفع مبلغ (١٣,٩٠٤,٢٠١) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف ومئتين وريال؛ وذلك عن الأعمال المبينة في محضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ -والآتي

نصّه في ثنايا الوقائع- والمرفوعة إلى المدعى عليها بالمستخلص الأخير رقم (٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٤هـ، وكذا إلزامها بدفع مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال، قيمة أعمال التشغيل الخفيف والصيانة الوقائية والتصحيحية للمولدات الكهربائية الاحتياطية اعتباراً من ١٤٤٠/١٠/٨هـ، وكذا إلزامها بالإفراج عن الضمان ودفع مصاريفه اعتباراً من ١٤٤٠/١١/٢٩هـ، والبالغة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. ثم حصر دعوى موكلتيه -بمذكرة مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين رقم (٦٤٢١١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ- بطلب إلزام المدعى عليها باستلام الأعمال المنفذة للعقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ استلاماً ابتدائياً، وكذا إلزامها بدفع مبلغ (١٣,٩٠٤,٢٠١) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف ومئتين وريال؛ وذلك عن الأعمال المبينة في محضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ -والآتي نصّه في ثنايا الوقائع- والمرفوعة إلى المدعى عليها بالمستخلص الأخير رقم (٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٤هـ. وقدم نسخةً من العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، وفيه: "المادة الأولى، الغرض من العقد: إنّ الغرض من هذا العقد هو القيام بمشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه"، وفيه: "المادة الثانية، وثائق

العقد: ١/٢: يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية: أ-وثيقة العقد الأساسية. ب-الشروط الخاصة. ج-الشروط العامة. د-المواصفات الخاصة. هـ-المخططات والرسومات. و-المواصفات العامة. ز-جداول الكميات وفئات الأسعار. ح-خطاب الترسية أو قبول العرض. ط-ملحق التعديلات. ٢/٢: تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة، وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه، ويتمم بعضها بعضاً"، وفيه: "المادة الرابعة، مدة ضمان الأعمال: يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد بالمادة رقم (٤١) من الشروط العامة في هذا العقد"، وفيه: "المادة السادسة، الدفع: يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة الأعمال بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد؛ مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها"، كما قدم نسخةً من الشروط العامة للعقد، وفيها: "المادة الثالثة عشرة: تنفيذ الأعمال: على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد..."، وفيها: "المادة الحادية والأربعون، فترة الصيانة، أولاً: تعريف فترة الصيانة: إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد، والتي تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ التسليم النهائي، أما في حالة تجزئة التسليم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي. ثانياً: تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها: بما أنّ القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها، وأن يكون هذا التسليم

وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس، ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطياً أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي، ومن المفهوم أنّ أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ناشئاً عن عيب في الصيانة أو التنفيذ. ثالثاً: تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها: على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود -حسب رأي المهندس- إلى أنّ المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد. رابعاً: معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس: إذا امتنع المقاول عن القيام بأيّ من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس، فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد. خامساً: يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل"،

وفيها: "المادة الخمسون، الدفع، والتسليم الابتدائي والنهائي، ومدة الضمان، عَقِبَ تعديلها بما يتفق مع أحكام المادة الثامنة والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمواد الثانية والستين والثالثة والستين والسادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والبند (١) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الواردة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥هـ لتكون على النحو التالي: ج-مع مراعاة ما ورد في المادة الأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته التعاقدية..."، وفيها: "المادة الحادية والخمسون: التسليم الابتدائي: على المقاول بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسليم الابتدائي، وعلى صاحب العمل أنْ يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك، وعند تسليم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسليمها تسليماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبة ويحرر محضراً من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسليم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخةً منه.."، كما قدم نسخةً من محضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ، وفيه: "إشارة إلى القرار الإداري رقم (٩١٩٣٢/٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ لتشكيل لجنة فنية لاستلام مشروع توريد

وتركيب مولدات احتياطية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، استلاماً ابتدائياً؛ عليه فإنّه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٨/١م اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها، وقامت بالاطلاع على جميع وثائق العقد ومخططات المشروع والشخوص على موقع المشروع المذكور، وتبين للجنة أنّ المقاول قد أنهى جميع أعمال المشروع حسب شروط ومواصفات العقد؛ حيث تم إجراء تشغيل تجريبي للمشروع بدون أحمال، إلا أنّه لا يمكن إجراء التشغيل الفعلي للمشروع والإستفادة منه إلا بعد الانتهاء من وصل المشروع (توريد وتركيب مولدات احتياطية) بمحطة استقبال الطاقة الرئيسية (١١٥ ك.ف) بالميناء، وذلك عن طريق المشروع الجاري تنفيذه حالياً، حيث إنه ليس من التزامات المقاول التعاقدية، وهو مشروع ربط محطة توليد الكهرباء الجديدة بمحطة استقبال الطاقة الرئيسية (١١٥ ك.ف) مقاولة شركة (...) بالتضامن مع شركة (...) وبناءً على المادة رقم (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على: "تستلم الأعمال في عقود الأشغال العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد، وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها، كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة، أو عدم توافر التيار الكهربائي، أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة، تعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله، لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع"؛ وعليه تم عمل محضر

معاينة للمشروع، وترى اللجنة تأجيل استلام المشروع ابتدائياً لحين انتهاء أعمال الربط (الأعمال الكهربائية) من مشروع ربط محطة توليد الكهرباء الجديدة بمحطة استقبال الطاقة الرئيسية (١١٥ ك.ف)، مع قيام مقاول المشروع شركة (...) بالتنسيق مع مقاول مشروع الربط شركة (...) بالتضامن مع شركة (...) لإنهاء الأعمال المطلوبة للربط بين محطة التوليد ومحطة الطاقة الرئيسية (١١٥ ك.ف)، وعلى ذلك جرى التوقيع: أعضاء اللجنة: (...) بوصفه من إدارة المشاريع. (...) بوصفه من إدارة الصيانة. (...) بوصفه من الشؤون المالية والإدارية. (...) بوصفه من إدارة الأمن الصناعي. (...) بوصفه مندوباً للمقاول". كما قدم نسخةً من الخطاب رقم (٠٥٣/١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٤هـ الصادر عن مدير مشاريع الطاقة بشركة (المدعية) والموّجه به إلى المدعى عليه، وفيه: "الموضوع: مستخلص رقم (٩) الختامي. إشارةً إلى العقد المبرم مع مقام الهيئة العامة للموانئ رقم (١٠٤) توريد وتركيب مولدات كهربائية احتياطية، المرحلة الأولى بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. مرفق لسعادتكم المستخلص رقم (٩) الختامي، جاري الأعمال المنجزة حسب الشروط والمواصفات عن الفترة من ١٤٤٠/٩/٢٥هـ إلى ١٤٤٠/١٠/٩هـ بمبلغ قدره (١٣,٩٠٤,٢٠١,٣٠) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف ومئتان وريال وثلاثون هللةً، نأمل من سعادتكم التوجيه والإيعاز بما يلزم لصرف المستحقات". كما قدم نسخةً من الخطاب رقم (١٨٠٣٩/٣٨/٣٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٦هـ الصادر عن

مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والموّجه به إلى شركة (...) ونصّه: "السادة شركة (...). الموضوع: طلب إيقاف مشروع ربط محطة توليد الكهرباء الجديدة، ومحطة استقبال الطاقة (١١٥ ك.ف) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارةً إلى العقد المبرم معكم لتنفيذ مشروع ربط محطة توليد الكهرباء الجديدة ومحطة استقبال الطاقة (١١٥ ك.ف) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والذي أبرم بتاريخ ١٤٤٠/٧/٣هـ، ومدته (٢٧٠) يوماً. نحيطكم أنّه نظراً لحاجة المشروع إلى التنسيق مع المختصين بالشركة السعودية للكهرباء وذلك لاستيفاء المعلومات والملاحظات المطلوبة من قبلهم قبل البدء في تنفيذ أعمال المشروع. لذا عليكم التوقف عن العمل بالمشروع اعتباراً من ١٤٤٠/٨/١٣هـ لحين الانتهاء من التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، وسنوافيكم بخطاب استئناف العمل فور الانتهاء من الملاحظات المشار إليها أعلاه"، كما قدم نسخةً من العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٨هـ والمتضمن: "قيام شركة (...) بالتعاقد مع شركة (...) لغرض التشغيل الخفيف، والصيانة الوقائية، والتصحيحية لمشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة للتشغيل"، وفيه: "وحيث إنّ الطرف الأول هو المقاول الرئيسي لمشروع توريد وتركيب مولدات كهربائية احتياطية، المرحلة الأولى بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ويرغب في إسناد أعمال الصيانة

والتشغيل الخفيف"، وفيه: "المادة الأولى، موضوع العقد: يلتزم الطرف الثاني بالتشغيل الخفيف والصيانة الوقائية والتصحيحية في مشروع ميناء الملك عبد العزيز بالدمام طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة للتشغيل". وفيه: "المادة الثالثة، مدة العقد: ثلاثة أشهر تجدد تلقائياً". وفيه: "المادة الرابعة: قيمة العقد: تبلغ قيمة العقد الإجمالي الموقع ما بين الطرفين: (٧٥٠,٠٠٠) سبعمئة وخمسين ألف ريال فقط لا غير". كما قدم نسخةً من عقد تأسيس شركة (...) رقم (بدون) وتاريخ ١٤٠٧/٨/٦هـ، والموّثق من قبل وزارة التجارة ووزارة العدل، وفيه: "اتفق الأطراف وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً على تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة...". فأجاب ممثل المدعى عليها بمذكرة مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين حاصلها: طلب رفض الدعوى؛ إذ أن أعمال ربط المولدات الكهربائية بمحطة استقبال الطاقة الرئيسية من التزامات المدعية التعاقدية، ولإخلالها بذلك، ولبلوغ النسبة النظامية للأمر بأيّة أعمال إضافية في العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، فقد قامت مفوّضته بطرح منافسة عامة تتعلق بأعمال ربط المحطة الاحتياطية الجديدة بمحطة استقبال الطاقة الجديدة، وقد أُرسي تنفيذها على شركة (...) -عضو شركة (...) القابضة- وشركة (...). وأيضاً فإنّ من أغراض العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ تشغيل واختبار المولدات الكهربائية، وفي قيام المدعيتين بتشغيل واختبار المولدات دون أحمال تنافٍ مع الغرض الأساسي للعقد. كما أنّ لجنة المعاينة قد أوصت في محضرها رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ على:

"تأجيل استلام المشروع ابتدائياً لحين انتهاء أعمال الربط (الأعمال الكهربائية) من مشروع ربط محطة توليد الكهرباء الجديدة بمحطة استقبال الطاقة الرئيسية ١١٥ ك.ف". وأضاف: بأنّ المستخلص رقم (٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٤هـ، والبالغ (١٣,٩٠٤,٢٠١,٣٠) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف ومئتين وريال وثلاثين هللة، هو المستخلص الختامي للمشروع، والأصل أنْ لا يصرف قبل استلام المشروع استلاماً ابتدائياً، وقدم نسخةً من الخطاب رقم (٨٢٣٩/٥٠/٧/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ الصادر عن مدير إدارة مشاريع البنية التحتية والصيانة بالهيئة العامة للموانئ، والموجّه به إلى مدير الإدارة القانونية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفيه: "تم صرف عدد (٨) مستخلصات بقيمة إجمالية (١١٩,٢٠٥,٠٥٧,١٢) ريال. قدم المقاول المستخلص رقم (٩) ختامي، بمبلغ (١٣,٩٠٤,٢٠١,٣٠) ريال، ولم يتم صرفه لعدم تحرير محضر الاستلام الابتدائي".

ثم قدم وكيل المدعيتين مذكرةً مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين حاصلها: أنّه وبالاطلاع على محضر المعاينة -رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الصادر عن المدعى عليه، والمثبت نصّه سلفاً- يتبين أنّ أعمال الربط ليست من التزامات موكلتيه، بل من أعمال شركة (...) وشركة (...). وأضاف: بأنّه لا صحة لدعوى أنّ شركة (...) ناشئة عن شركة (...). وبيّن: أنّ المستخلص رقم (٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٤هـ والبالغ (١٣,٩٠٤,٢٠١) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف ومئتين وريال، هو آخر مستخلص صدر من مستخلصات المشروع. فيما أبدى ممثل

الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة الشرقية وجهة نظر مفوّضه بمذكرة مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين، حاصلها: أنّه ووفقاً لما أثبت سلفاً، وما تضمنه محضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ المثبت نصّه سلفاً، فإنّه ليظهر بقاء التزام المدعيتين، ولزوم قيامهما بالأعمال التعاقدية -المتمثلة فيما ورد بمحضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ والمثبت نصّه سلفاً- مما يحول عن إجراء التسليم الابتدائي، وأنّ امتناع المدعى عليها عن ذلك موافقٌ لنصوص النظام والعقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ. ولا ينال من ذلك تشغيل المولدات دون أحمال؛ إذ هو لا يوضح تشغيلها الفعلي، بل إنّه ينافي الغرض الأساسي من التعاقد. وأضاف بشأن امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلص الأخير؛ بأنّه لا يصرف إلا بعد تنفيذ المدعيتين لكافة التزاماتهما التعاقدية، وتسلم المدعى عليها للأعمال تسلماً ابتدائياً. وأضاف: بأنّ التزامات أطراف الدعوى محددة بنصوص النظام والعقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، وبما أنّ المدعيتين قد أمضيتا على العقد؛ ما يعني بذلك قبولهما، وعلمهما ببنوده، وأحواله، وأحكامه؛ ما يلزم من ذلك وفاؤهما به، أخذاً بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وبقوله ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وتبادل أطراف الدعوى مذكرات -مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين- لم تتضمن سوى ما أثبت سلفاً. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فأصدرت الدائرة حكمها بناءً على ما يلي من الأسباب.

الأسْبَاب

فحيث تهدف المدعيتان إلى إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن استلام مشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استلاماً ابتدائياً، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف المستخلص الأخير، والبالغ (١٣,٩٠٤,٢٠١) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف ومئتين وريال. وحيث تعلق الحق المدّعى به بالعقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ؛ ما تكون به الدعوى من قبيل دعاوى إلغاء القرارات المتصلة بالعقود الإدارية، والمشمولة بولاية المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنّ المحاكم الإدارية تختص بالفصل في: "د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنّ المحكمة الإدارية بالدمام مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنّه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، إذ الدعوى متعلقة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والواقع في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام. وأمّا عن قبول الدعوى، فحيث نصت الفقرة

السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وحيث نشأ الحق المدّعى به بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ، وهو التاريخ الذي شخصت فيه لجنة المعاينة، وأبدت رأيها المضمّن في المحضر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ والمثبت نصّه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أقامت المدعيتان دعواهما أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢١هـ؛ ما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وأمّا عن موضوع الدعوى، فحيث إنّ الالتزام الاختياري رابطة قانونية بين طرفين، يلتزم بمقتضاها أحدهما إما بالقيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو إعطاء شيء، وذلك لمصلحة الطرف الآخر، فإنّ أحد أهم مصادره العقد، مدنياً كان، أو تجارياً، أو إدارياً. وحيث التزام أطراف الدعوى بالعقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ المتضمن: قيام المدعيتين بتوريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من العقد الموسوم سلفاً، والمثبت نصّها في وقائع هذه الدعوى. وحيث نصّت المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ، والحاكمة لموضوع هذه الدعوى -إذ قد نشأت العلاقة

التعاقدية بين أطراف الدعوى إبّان سريانها ونفاذها- على أنّه: "تستلم الأعمال في عقود الأشغال العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها.."، ثم نصت المادة الحادية والخمسون من الشروط العامة للعقد -عَقِبَ تعديلها بما يتفق مع أحكام المادة الثامنة والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمواد الثانية والستين والثالثة والستين والسادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والبند (١) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الواردة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥هـ- أنّ: "على المقاول بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسليم الابتدائي، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك، وعند تسليم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسليمها تسليماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسليم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه"، وحيث أُشعرت المدعى عليها بإنجاز المدعيتين لأعمال توريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، فأصدرت قرارها الإداري رقم (٩١٩٣٢/٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ المتضمن تشكيل لجنة فنية لاستلام

المشروع استلاماً ابتدائياً، وحيث أبدت اللجنة الفنية رأيها المتضمن بنوداً، منها: إنهاء المتعاقدتين (المدعيتين) لكافة أعمال العقد وفق شروطه ومواصفاته -وفقاً لما تضمنه محضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ والمثبت نصّه في وقائع هذه الدعوى- ما يثبت بذلك أداء المدعيتين لالتزامهما ووفائهما به وفقاً لأصوله وأحكامه. وحيث امتنعت المدعى عليها عن استلام المشروع استلاماً ابتدائياً؛ لتعذر تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية تشغيلاً فعليّاً بالأحمال؛ لسبب لا علاقة للمتعاقدتين به، والمتمثل في عدم قيام شركة (...) وشركة (...) بوصل محطة استقبال الطاقة الرئيسية بمحطة توليد الكهرباء الجديدة وفقاً لما تضمنه محضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ والمثبت نصّه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أصدرت المدعى عليها قرارها المتضمن: إيقاف شركتي (...) عن تنفيذ أعمال وصل محطة استقبال الطاقة الرئيسية بمحطة توليد الكهرباء الجديدة، اعتباراً من ١٤٤٠/٨/١٣هـ وفقاً لما تضمنه الخطاب رقم (١٨٠٣٩/٣٨/٣٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٦هـ والمثبت نصّه في وقائع هذه الدعوى، وحيث لم يزل الأمر بإيقاف تنفيذ أعمال الوصل سارياً، إذ لم تقدم المدعى عليها ما يباينه من أمر باستئناف تنفيذها، ما ترتكن المدعى عليها بمجموعه في امتناعها عن استلام مشروع المدعيتين استلاماً ابتدائياً. وحيث إنّ في امتناع المدعى عليها ما يلحق بالمدعيتين ضرراً تنعدم فيه سببيتهما، ومن ذلك شغول ذمتهما بالمشروع شغولاً مجهول الأمد والغاية الزمانية، مما قد يستتبع بذل العناية له كصيانته، وبيّنة ذلك قيام شركة (...)

بالتعاقد مع شركة (...) لغرض تشغيل المشروع تشغيلاً خفيفاً، وصيانته وقائياً وتصحيحياً -وفقاً لما تضمنه العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٨هـ والمثبت نصّه في وقائع هذه الدعوى- وحراسته، ونحوهما؛ مما هو خارج عن نطاق أعمال العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، وواقع ضمن أوجه الإثراء على حساب المدعيتين بلا سبب مباشر، ومشروع. ومن الإضرار بالمدعيتين امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلص الأخير من المستحقات المالية للمدعيتين، وأيضاً تمديد صلاحية الضمان قبل انتهاء مدة سريانه، وما يتبعه من تجدد التزامات المدعيتين المالية تجاه البنوك والمصارف الضامنة لهما ابتداءً. وحيث (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث (إنّ الضرر يزال ويدفع)؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن استلام مشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استلاماً ابتدائياً، وما ترتب على ذلك من آثار؛ أخصها صرف المستخلص الأخير، والبالغ (١٣,٩٠٤,٢٠١) ثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف ومئتين وريال، والذي قد أقرّت المدعى عليها بقدره، ثم امتنعت عن أدائه وفقاً لما تضمنه الخطاب ذو الرقم (٨٢٣٩/٥٠/٧/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ والمثبت نصّه في وقائع هذه الدعوى، إذ نصت المادة الأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ -الحاكم للدعوى، إذ إن العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى قد نشأت بتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ إبّان سرايته ونفاذه- على أنّه: "يصرف المستخلص

الأخير الذي يجب ألا يقل عن (١٠٪) عشرة في المئة في عقود الأشغال العامة..."، ثم نصت المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الموسومة سلفاً- على أنّه: "مع مراعاة ما ورد في المادة الأربعين من النظام، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاقد لكافة التزاماته التعاقدية.."، ثم نصت الفقرة (ج) من المادة الخمسين الواردة ضمن الشروط العامة للعقد -والمعدلة بما تتفق مع أحكام المادة الثامنة والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمواد الثانية والستين والثالثة والستين والسادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والبند (١) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الواردة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥هـ- والتي تنص على أنّه: "مع مراعاة ما ورد في المادة الأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته التعاقدية..". وتشير الدائرة إلى أنّ بقاء المشروع في ضمان المدعيتين -للمدة المقررة نظاماً وتعاقداً- ما يدرأ القول بظهور أيّ من العيوب المانعة من استلامه استلاماً ابتدائياً؛ إذ قد نصت المادة السابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الموسومة سلفاً- على أنّه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة والسبعين من النظام، يبقى المشروع في عقود الأشغال العامة تحت ضمان المتعاقد مدة لا تقل عن (سنة)، اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، وتبدأ هذه المدة لنواقص المشروع (إن وجدت) من تاريخ

استلامها"، ثم نصت المادة الثامنة بعد المئة من ذات اللائحة بأن: "أ-يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة، بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة، أو عيوب في التنفيذ، ولا يحول استلام الجهة للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها، أو ما يظهر من نواقص، أو مواد مخالفة للمواصفات، مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها، وإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ الأعمال على حسابه بعد إنذاره، بالطريقة التي تراها الجهة مناسبة، بما لا يتجاوز الأسعار السائدة. ب-لا يشمل الضمان والصيانة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعمال الصيانة الدورية أو العادية الناتجة عن الاستخدام، ما لم يرجع سبب ذلك وفقاً للأصول الفنية إلى عيب في المواد أو في التنفيذ"، كما قد نصت المادة الرابعة من العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ على أن: "يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد بالمادة رقم (٤١) من الشروط العامة في هذا العقد"، ثم نصت المادة الحادية والأربعون من الشروط العامة للعقد -الموسوم سلفاً- على أن: "فترة الصيانة: أولاً: تعريف فترة الصيانة: إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد، والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي، أما في حالة تجزئة التسليم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي. ثانياً: تنفيذ أعمال الإصلاح

وغيرها: بما أنّ القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس، ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة، باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب، حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطياً أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي. ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ناشئاً عن عيب في الصيانة أو التنفيذ. ثالثاً: تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها: على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود -حسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد. رابعاً: معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس: إذا امتنع المقاول عن القيام بأيّ من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد. خامساً: يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من

تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل". ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة في قضائها القول بأنّ من أعمال المدعيتين التعاقدية ابتداءً ربط ووصل محطة استقبال الطاقة الرئيسية بمحطة توليد الكهرباء الجديدة؛ إذ هو ادعاء مرسل، ومنهاض لنصوص العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، ونطاق أعماله، وما تضمنه محضر المعاينة رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ، ووجه ذلك أنّ المادة الأولى من العقد قد نصت على أنّ الغرض منه: "القيام بمشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام"، ولم تتضمن النص على أيّ من الأعمال المدّعى بلزومها. ومن وجه آخر، فإنّ اللجنة الفنية -المشكلة بالقرار الإداري رقم (٩١٩٣٢/٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ- قد أبدت رأيها المتضمن بنوداً، منها: إنهاء المتعاقدتين (المدعيتين) لكافة أعمال العقد، وفق شروطه ومواصفاته. ومنها: الإشارة إلى أنّ ربط ووصل محطة استقبال الطاقة الرئيسية بمحطة توليد الكهرباء الجديدة من أعمال الغير، الأجنبي عن التزام المدعيتين. كما أنّه لا ينال مما ذهبت إليه الدائرة في قضائها القول بأن من أعمال المدعيتين التعاقدية ربط ووصل محطة استقبال الطاقة الرئيسية بمحطة توليد الكهرباء الجديدة باعتبار أنّ شركة (...) -المتعاقدة مع المدعى عليها على ربط ووصل محطة استقبال الطاقة الرئيسية- عضوٌ في شركة (المدعية)؛ إذ الثابت أنّ شركة (...) من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لما تضمنته سجلات

وزارة التجارة، وذلك بالاستعلام عن رقم سجل الشركة (...) عبر بوابة خدمات وزارة التجارة الإلكترونية، كما هو الثابت أنّ شركة (المدعية) من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لما تضمنه عقد تأسيسها رقم (بدون) وتاريخ ١٤٠٧/٨/٦هـ والمثبت نصّه في وقائع هذه الدعوى، وحيث نصت المادة الحادية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ على أنّ ذمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذمة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها؛ مما لا يسوغ معه إحلال مسؤوليات شركة (...) والتزاماتها -ومن ذلك التزامها المبرم بتاريخ ١٤٤٠/٧/٣هـ والمتضامن في أدائه مع شركة (...)- إلى مسؤوليات شركة (المدعية) والتزامها المبرم في العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ والمتضامن في أدائه مع شركة (...).

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن استلام مشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار مولدات كهربائية احتياطية (مرحلة أولى) بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام -محل العقد رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ- استلاماً ابتدائياً، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف المستخلص الأخير.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.